

1503255-04.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, "não há falar em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503255-04.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503255-04.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2346345/2021 - 07º D.P. GUARULHOS, 22059702 - 07º D.P. GUARULHOS, 4043/21/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2346345 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEILSON DA SILVA MENDES

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

DEILSON DA SILVA MENDES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, c.c art. 14, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 20 de dezembro de 2021, por volta das 22h23min, na Rua Bela Vista do Paraíso, nº 1833, nesta cidade e comarca de Guarulhos, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida com a simulação de emprego de arma de fogo contra Marlucio Batista de Oliveira, bens e valores dos passageiros do ônibus coletivo da Empresa de Ônibus Vila Galvão, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme boletim de ocorrência de fls. 2/4 (fls. 74/75).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/65).

A denúncia foi recebida em 18 de janeiro de 2022 (fls. 76/77).

O réu foi citado (fls. 88/88) e apresentou resposta à acusação, com rol de testemunhas comuns (fls. 92/93).

Em 14 de março de 2022, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 98/102).

Nesta data, em audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos da vítima e uma testemunha. Em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01 e fl. 07), boletim de ocorrência (fls. 02/04), laudo pericial de exame do local (fls. 113/119), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria é segura e aponta para o acusado, senão, vejamos.

O acusado DEILSON DA SILVA MENDES, em solo policial, disse que pegou um ônibus, subiu e disse ao motorista do coletivo "um bom natal"; sentou-se atrás dele, conversando sobre a semana corrida; esclarece que pegou o ônibus no supermercado TENDA e queria descer no posto SHELL. Apertou o botão de sinal para descer do ônibus, levantou-se, colocou a mão no ombro do motorista, mas este já colocou a mão em seu pescoço sem dizer nada. Tinha R\$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) para pagar a passagem, mas o custo é R\$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos). Em nenhum momento anunciou assalto, apenas desejou um bom natal (fl. 12). Em juízo, negou os fatos, alegando que se dirigiu ao motorista para pagar a passagem. Encostou nele apenas para desejar um feliz natal. Negou ter anunciado o assalto. Negou também ter mantido qualquer conversa com o motorista além de desejar um Feliz natal. Disse que ficou na parte da frente do ônibus porque ia descer no primeiro ponto e pretendia descer pela frente. Já foi processado por três roubos. Estava cumprindo pena em regime aberto.

A negativa do réu, contudo, encontra-se isolada nos autos, em aberto conflito com a realidade probatória.

A vítima MARLUCIO BATISTA DE OLIVEIRA, em solo policial, afirmou que saiu do TERMINAL SÃO JOÃO às 21h55 com destino SHOPPING INTERNACIONAL, quando, próximo ao SUPERMERCADO TENDA, um indivíduo deu sinal de parada ao motorista de ônibus e ora declarante; logo após embarcar, sentou-se atrás do declarante, colocando-lhe algo em suas costas, que pensava ser uma arma de fogo, e o indivíduo lhe disse "fica de boa que é um assalto"; o declarante reagiu, conseguiu dominar o assaltante, mas este último possivelmente puxou o volante do ônibus, momento em que o veículo colidiu contra um poste. O indivíduo não conseguiu subtrair nada dos passageiros. Populares ajudaram na detenção do indivíduo, não sabendo informar seus nomes (fl. 06). Em juízo, disse que o réu entrou no coletivo e se sentou atrás de seu banco. Antes de chegar no próximo ponto, encostou algo em suas costelas e disse para ficar de boa que era um assalto. Reagiu, segurando a mão do agente e o jogou em cima do capô, com o carro em movimento. Na briga, perdeu o controle e veio a colidir o caminhão. Disse que ouviu o réu anunciar o assalto e pensou que ele tivesse encostado uma arma em suas costas. A polícia foi chamada. Em juízo não conseguiu reconhecer o acusado, justificando que na ocasião estava escuro e a iluminação do coletivo era fraca, por isso não tinha condições de reconhecer, mas tinha certeza que a pessoa levada para a delegacia foi a pessoa que anunciou o assalto.

As declarações da vítima merecem toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas.

Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

"(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo" (Superior Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp 865331/MG - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas - Quinta Turma - data do Julgamento: 09/03/2017 - data da publicação/fonte: DJe 17/03/2017) (Grifei).

"Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem em nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado." (RJTACrim 42/235).

"Prova. Roubo. Palavra da vítima. Eficácia: - Em sede de crime patrimonial, especialmente o roubo, habitualmente cometido às ocultas, a palavra da vítima assume relevante importância no desate da autoria, pois ela não tem qualquer motivo para acusar um inocente" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1132217/2 - data julg.: 04/05/1999 - Relator: Oldemar Azevedo - 14ª Câmara).

"Prova. Roubo. Palavra de vítima idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, que o reconhece com segurança. condenação. necessidade: - é de rigor a condenação pelo delito de roubo na hipótese em que o reconhecimento feito pela vítima é seguro, pois trata-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se podendo imaginar que venha a mentir para acusar um inocente" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Ap. nº 1130589/7 - data julg.: 20/04/1999 - Relator: San Juan França - 14ª câmara).

Mas não é só.

A testemunha ALBERTO MAXIMINO DOS SANTOS, em solo policial, afirmou que estava no ônibus linha 438, em direção ao SHOPPING INTERNACIONAL, entre 22h e 22h10, quando viu entrar um indivíduo no coletivo, anunciar um assalto e se dirigir ao motorista. O motorista, contudo, reagiu e conseguiu se desvencilhar do assaltante, mas perdeu o controle do veículo, o qual colidiu contra um poste. O mesmo motorista, auxiliado por populares, detiveram o acusado. Relata que populares tentaram lixar o bandido, mas foram impedidos inclusive pelo motorista. Durante a luta corporal o bandido empurrou a costela do motorista, simulando estar armado. O assaltante não conseguiu lograr êxito em levar qualquer pertence dos passageiros ou mesmo do motorista (fl. 05). Em juízo, explicou que no dia estava sentado no interior do coletivo com sua família logo após a catraca. Uma pessoa entrou e sentou atrás do motorista. O rapaz passou a falar com o motorista, indagando se estava entrando muito dinheiro por ser época do natal. Logo depois, quando viu, os dois estavam se engalfinhando, vindo o ônibus a colidir. O motorista disse que o réu anunciou o assalto. Não chegou a presenciar o anúncio do roubo, pois estava prestando atenção em seus filhos. Afirmou que achou estranha as perguntas que o rapaz estava fazendo para o motorista. Também viu ele encostar algo nas costas do motorista, sendo que até achou que ele pudesse ter uma arma, mas não ouviu o anúncio do assalto. Disse que é o motorista que faz a cobrança da passagem e que os bancos atrás do motorista, antes da catraca geralmente são ocupados por idosos ou cadeirantes. Contou que o réu, na ocasião, negou os fatos e disse que só queria pagar a passagem. Pois bem, a despeito da negativa do acusado, diante das declarações da vítima, acrescidas do depoimento da testemunha Alberto, é de se reconhecer que restou demonstrada, à saciedade, a participação do acusado DEILSON no delito de roubo ora apurado nestes autos, não sendo caso de absolvição por falta de provas. A vítima foi firme ao declarar que o réu teria anunciado o assalto, após encostar algo em sua costas, não havendo razão para esse juízo acreditar que estivesse mentindo, até porque não teria qualquer motivo razoável para isso. Ademais, a testemunha Alberto embora não tenha ouvido o anúncio do assalto, confirmou que o réu estava fazendo perguntas estranhas ao motorista, perguntando

sobre o movimento de passageiros, bem como chegou a encostar algo em suas costas, tanto que pensou que o réu poderia estar armado, depoimento esse que somado às declarações da vítima permitem um juízo de certeza quanto à participação do réu no crime que ora lhe está sendo imputado, não sendo caso de absolvição por falta de provas.

O crime, no entanto, não se consumou, em virtude da pronta reação do motorista, que reagiu e conseguiu se desvencilhar do agente, mas perdeu a direção do veículo, que colidiu contra um poste, antes mesmo que ele conseguisse se apoderar qualquer bem dos passageiros.

Neste ponto, considerando que o acusado já havia anunciado o assalto e apenas não teria conseguido alcançar a consumação delitiva, diante da conduta das vítimas, considerando o iter criminis percorrido, entendo que deva ser aplicada a causa de diminuição de pena em patamar intermediário, ou seja, 1/2 (metade).

A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido, consagrada pela Súmula 582 daquela Corte, que consigna: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada".

O Supremo Tribunal Federal também adota atualmente este entendimento:

"Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de anulação de condenação transitada em julgado. 1. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame de material probatório e não deve funcionar como substitutivo de revisão criminal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a posse mansa e pacífica da coisa subtraída não é necessária para a consumação do delito de roubo. 3. [...] 4. [...] 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega Provimento" (STF Recurso Ordinário em Habeas Corpus rel. Min. Roberto Barroso Primeira Turma - j. 04/02/2014).

Desta feita, provadas materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na aplicação das penas, levando em conta as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que, nesta primeira fase, o acusado ostenta maus antecedentes, eis que possui condenação definitiva, transitada em julgado, em data anterior aos fatos ora apurados pelo delito de roubo, portanto, não apta a gerar reincidência (processo nº 0037263-88.2014.8.26.0224, da 2ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução da pena n.º 0001174-44.2015.8.26.0026 do DEECRIM 3ª RAJ, cujas penas foram julgadas extintas pelo cumprimento em 11/05/2016, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 25/28 e F.A. de fls. 29/34 e fls. 142/146). Ademais, o réu teria praticado o presente crime enquanto cumpria pena em regime aberto anteriormente aplicada em razão da prática de um delito de roubo (fls. 26/27), o que demonstra maior culpabilidade e reprovabilidade da conduta, evidenciando ainda descaso com o ordenamento jurídico e com a punição recebida do Estado.

Cumprе salientar que aqui é reconhecido o desvalor da conduta social do réu que pratica um crime durante o cumprimento de pena. Não se está a valorar a condenação propriamente dita, o que será feito na fase seguinte. Nem se diga, portanto, que há violação ao princípio do ne bis in idem. A propósito:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, "não há falar em bis in idem com a reincidência valorada na segunda fase, relativa ao crime que cumpria pena em regime aberto, haja vista que a reincidência denota reprovação por haver reiterado prática delitiva após o trânsito em julgado de um crime anterior; por outro lado, o cometimento desse crime durante o regime progredido traiu os fins da pena, em especial a ressocialização, motivo pelo qual é devido incremento da pena dosada" (HC n.408.726/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018).

3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp 1072244/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 24/04/2019).

Assim, nesta primeira fase, acresço a pena-base de 1/4 (um quarto), fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, observados os critérios do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase da pena, ausentes circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Presente, por outro lado, a agravante da reincidência, que foi recepcionada pela Constituição Federal por servir como mecanismo de aplicação do princípio da individualização das penas, pois o réu ostenta duas condenações definitivas, transitadas em julgado, em data anterior aos fatos ora apurados, pelo delito de roubo (processo nº 0010253-98.2016.8.26.0224, 2ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução da pena n.º 0008352-03.2017.8.26.0502, da Vara das Execuções Criminais do Foro de Guarulhos, cuja pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 25/06/2020 e processo nº 1500547-15.2020.8.26.0535, 6ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos - processo de execução da pena n.º 0016086-25.2020.8.26.0041, da Vara das Execuções Criminais do Foro de Guarulhos, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 25/28 e F.A. de fls. 29/34 e fls. 142/146), sendo, portanto, duplamente reincidente específico. Assim, acresço a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento de pena a serem observadas. Presente, no entanto, a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Assim, reduzo as penas de 1/2 (metade), pelas razões acima expostas, tornando-as definitivas em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 7 (sete) dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2 do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Em face da quantidade de pena imposta e a ocorrência de grave ameaça a pessoa (art. 44, I, do CP), impossível a concessão do "sursis" ou do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade é o FECHADO. Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica, pelo fato de que a sociedade, nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, mormente ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticados cada vez de modo mais frio e arrojado, cabendo ao Poder Judiciário coibir os casos que vêm à sua análise, buscando devolver aos cidadãos um mínimo de paz social e ordem pública. Assinale-se que não se considerou apenas a gravidade evidente do crime, mas o modo pelo qual se desenvolveu o ato criminoso, além do fato do réu ostentar maus antecedentes, ser duplamente reincidente específico e ter praticado o crime quando estava em cumprimento de pena em regime aberto, o que evidencia que faz do crime seu meio de vida, bem como que a medida de reclusão pretérita não surtiu o devido efeito, sendo inadequado regime menos

rigoroso.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“Roubo duplamente qualificado. Prova inconcussa da autoria e da materialidade. Confissão em juízo, ainda que parcial, em sintonia com a prova oral. Reconhecimentos pelas vítimas na polícia. Depoimentos em juízo coerentes e seguros. Condenação de rigor. Qualificadoras bem proclamadas. Pena que já beneficia o réu. Regime fechado necessário. Apelo improvido. (Apelação nº 990.10.361828-9. rel. Des. Pinheiro Franco, 5ª Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010). (grifo do relator).

“Apelação Criminal. Roubo majorado - Absolvição nos termos do art. 386, VI do CPP. Incabível. Provas robustas e suficientes para sustentar o decreto condenatório. Fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda. Impossibilidade. Regime inicial fechado é o mais adequado à espécie, e foi fixado nos termos da Lei. Apelo não provido. (Apelação nº 90602148620098260000. rel. Des. Sérgio Ribas, 5ª Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010). (grifo do relator).

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento.

No mais, considerando-se a gravidade do delito cometido pelo réu DEILSON, o regime de pena imposto por lei, o fato de ser reincidente específico, além de ter permanecido preso durante todo o processo, não poderá recorrer em liberdade. O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade do réu subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Ainda assim, as condições subjetivas do acusado faz submergir a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

No sentido exposto, Julio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”.

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: “Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590).

Por fim, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais

pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (HC 550.211/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR DEILSON DA SILVA MENDES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, caput, c.c art. 14, inciso II, c.c. artigo 61, incisos I e II, "h", todos do Código Penal, ao cumprimento de 2 (DOIS) ANOS e 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicialmente FECHADO, e ao pagamento de 7 (SETE) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

O acusado não poderá apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no local onde estiver preso.

Condeno ao réu ao pagamento das custas processuais. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. A cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 23 de maio de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA